

115 年度中央政府總預算案(經濟委員會)提案表

單位名稱：經濟部

預算書頁次：93

☐歲入 ☐增列 ☐減列：_____萬 千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

☒歲出 ☐減列：_____萬 千元

☒凍結：2,000 萬元

____分之____ (或 %)

第 13 款 1 項 5 目 節 06 經貿談判

科目(計畫)名稱：一般行政

用途別：_____

本年度預算數：5,281 萬 2 千元

案由：

115 年度經濟部預算案於第 5 目「一般行政」項下「經貿談判」編列預算 5,281 萬 2 千元。

臺美投資合作備忘錄(MOU)與臺美對等貿易協定(ART)業已於今年初完成簽署，惟行政院仍未依法送請立法院審議，僅以美方行政程序尚未完成為由無限期延宕送審，以外國行政流程凌駕我國立法院審議權，嚴重違反權力分立原則。

民進黨於 2013 年審議兩岸服務貿易協議期間，曾多次表明「以談判必須保密來正當化黑箱作業，充分證明主政者漠視民主程序」，更援引《貿易法》批評馬政府「保密說根本與法律精神背道而馳」，並要求比照歐美建立強制民間部門參與機制。現任總統賴清德當年更公開發文批判：「一個對台灣政治、經濟層面影響深遠的協議，在事前以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就以送入國會，這是獨裁心態。立法院朝野協商舉辦公聽會，要把公聽會的意見納入修正，馬英九總統竟要求國會無條件接受，一個字都不能修改，甚至向國民黨鞭要求若未通過唯他是問，這是以個人意志凌駕民主制度，更使獨裁心態嶄露無疑。」。然今日賴政府執政，對於攸關我國未來數十年投資布局、產業發展之 MOU 及 ART，卻採取比當年更黑箱之決策模式，不僅未依法送請立法院審議，亦拒絕公開完整文本，前後標準判若雲泥，充分暴露民進黨雙重標準之本質，嚴重傷害民主政治程序正當性與政府公信力。

經查，ART 協定全文已對外公開，惟行政院迄今仍拒絕公開 MOU 完整內容，部會首長於立法院接受質詢時，多以機密為由迴避公開監督。另查，美方公布之事實文件(Fact Sheet)與行政院對外宣稱內容亦出現落差，更加深社會各界對政府談判透明度及資訊揭露完整性之疑慮。尤其 MOU 涉及逾 2,500 億美元對外投資及等額政府信用擔保，其潛在財政責任恐高達新臺幣數十兆元，遠非一般行政協議可比。行政院未經國會充分審查，即由行政部門片面承諾重大財政義務，形同將國家信用及全民納稅人共同承擔之風險，以行政決定方式逕行處分，已逾越行政權應有之權限範圍。行政院若仍以黑箱方式處理 MOU 及 ART，不僅違背民主政治基本原則，更將再次侵蝕人民對政府及國家重大政策決策程序之信賴。

為督促行政院落實憲政程序及資訊公開，爰凍結該項預算 2,000 萬元，俟經濟部於 1 個月內向立法院經濟委員會提交已簽署之臺美 ART 及臺美 MOU 完整文本後，始得動支。

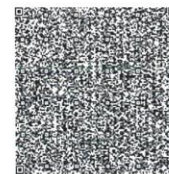
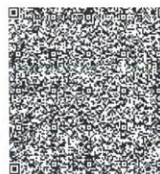
提案人：台灣民眾黨立法院黨團

52

連璣



52.



134

241